وان بِعْتَ وباع فالأوّل الا بقبض ولك قبضُ سلمه لك ان ثبت ببيّنة والقول لك ان ادّعى الإذن او صفةً له الا ان يشتري بالثمن فزعمتَ أنّك أمرته بغيره وحلف كقوله أمرتَ ببيعه بعشرة وأشبهتْ وقُلتَ بأكثر وفات المبيع بزوال عينه او لم يفُتْ ولم تحلف وان وكّلته على أخذ جارية فبعث بها فوُطئَتْ ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبيّن وحلف اخذها الا أن تفوت بكولد او تدبير الا لبيّنة ولزمتك الأخرى وان امرته بمائة فقال اخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفُتْ خُيّرتَ في اخذها بما قال والا لم يلزمك الا المائة وان رُدّت دراهمك لزيف فإن عَرفها مأمورك لزمتك وهل وان قبضتَّ تاويلان والا فإن قبلها حلفتَ وهل مطلقا او لعدم المأمور ما دفعتَ الا جيادا في علمه ولزمته تاويلان والا حلف كذلك وحلف البائع وفي المبدّأ تاويلان وانعزل بموت موكّله ان علم والا فتاويلان وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف وهل لا تلزم او ان وقعت بأجرة او جُعل فكَهُمَا والا لم تلزم تردّد ،

باب

يؤاخَذ المكلّفُ بلا حجر بإقراره لأهل لم يُكذّبه ولم يُتّهم كالعبد في غير المال وأخرسَ ومريضٍ ان ورثه ولدٌ للأبعد او لمُلاطِفه او لمن لم يرثه او لمجهول حاله كزوج عُلم بغْضه لها او جُهل وورثه ابنٌ او بنون الا ان تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة قولان كإقراره للولد العاقّ او لأمّه او لأنّ من لم يُقَرّ له ابعدُ واقربُ لا المُساوي والأقربُ كأخّرْني لسنة وانا اقرّ ورجَع لخصومته ولزم لحمل ان وُطئتْ ووُضع لأقلّه والا فلأكثره وسوّي بين توءمَيْه الا لبيان الفضل